

« Je n'ai plus envie

Résilience.

En Belgique, une loi permet aux victimes de rencontrer leur agresseur. Récit d'incroyables face-à-face...

PAR ALIX RATOUIS

Sa voix vibre de colère. Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Lens (Hainaut belge), Deborah, 34 ans, son époux à son côté, s'en prend à celui qui les a cambriolés : « *On travaille comme des damnés pour avoir ce qu'on a et vous, en trente secondes, vous nous prenez tout.* » Elle raconte leur vie désormais sur le qui-vive, les réveils en sursaut la nuit, l'argent qu'il a fallu avancer pour réparer la porte du garage, cette semaine où son mari et elle ne sortaient qu'à tour de rôle le temps que la réparation s'effectue, la perte d'un DVD sur lequel son professeur de théâtre avait rassemblé cinq années de ses prestations sur scène. « *C'est comme si on avait pris une partie de ma vie, qu'on l'avait déchirée en petits morceaux et qu'on les avait mis à la poubelle.* » Car le professeur est décédé et toute copie impossible. Mais, le pire, ce sont les photos. Celles de sa petite fille de 1 an stockées sur l'ordinateur depuis sa naissance et pas encore imprimées. Les seules qui existaient. Dans le box des accusés, Pascal, 46 ans, est sans réaction. Le juge ne parviendra pas à en tirer un mot.

Et puis, des mois plus tard, Deborah et son mari reçoivent une lettre dans laquelle Pascal demande à les voir. Le courrier émane du



Pardon Deborah, victime d'un cambriolage :

« Nous sommes sortis rassurés, nous avons eu en face de nous un être humain. Il peut changer et s'en sortir. »

Pascal, le cambrioleur :

« Ils m'ont apporté la paix, ils m'ont donné une nouvelle vie. »



service Médiateur, habilité par le ministère de la Justice à organiser des rencontres entre auteurs et victimes d'infractions en présence de médiateurs.

La Belgique est le seul pays au monde à avoir institué, en 2005, la possibilité, pour les justiciables victimes d'un délit ou d'un crime, d'en rencontrer l'auteur. Sans hésiter, Deborah et son mari acceptent. Des questions les taraudent : pourquoi leur maison ? ont-ils été surveillés ? pourquoi avoir frappé le chien, apeuré depuis ? Pascal, dans sa lettre, se dit désolé. Vrai ou pas ? Et puis quel homme est-il ?

En fait, depuis l'audience, Pascal est rongé par les remords. Il est revenu furieux dans sa cellule. Sa longue expérience de cambrioleur lui a pourtant rendu familières les salles de tribunal, mais ce jour-là, pour la première fois, il s'est trouvé face à des parties civiles et a mesuré les dégâts causés. Il rumine pendant trois jours, son regard s'attarde sur les photos de ses trois enfants affichées au mur, il mesure quelle perte représenterait la disparition de ces clichés et ce que Deborah

peut ressentir : « *Cela m'a anéanti.* »

Les nuits précédant la rencontre, l'angoisse le maintient éveillé, et c'est en tremblant qu'il entre dans la pièce où l'attendent ses victimes. La rencontre dure trois heures. Pascal parle, il leur dit à quel point il s'en veut, il leur explique n'avoir jamais imaginé, avant de les entendre, les conséquences de ses vols. Non, il ne les a pas surveillés, non, il n'a pas tapé le chien, il aime trop les animaux. Le couple écoute, lui pose des questions sur son parcours, l'encourage dans son projet de réinsertion. « *Nous voulions comprendre et nous sommes sortis rassurés, rapporte Deborah, nous avons eu en face de nous un être humain. Il peut changer et s'en sortir.* » Pascal, quant à lui, décrit l'une des plus belles rencontres de son existence. « *Ils m'ont apporté la paix, ils m'ont donné une nouvelle vie.* »

C'est à la fin des années 80 qu'émergent dans la plupart des pays européens les principes d'une justice réparatrice, appliquée aux mineurs. La France choisit la mesure de réparation pénale, qui permet au jeune de remédier au tort qu'il a causé en effectuant un

ERIC HERCHART/REPORTERS-SEA (x2) ALIX RATOUIS (x2)

de me venger »



travail d'intérêt général ; la Belgique, elle, expérimente les rencontres entre les auteurs (mineurs) de délits et leurs victimes. A l'origine de leur mise en place, Antonio Buonatesta, psychologue. En 1998, le ministère de la Justice lui demande de transposer son expérience chez les majeurs. La Belgique a été secouée par des événements judiciaires tragiques : l'assassinat de Marc et Corine, en 1992, l'affaire Dutroux, en 1996, ont suscité une vague d'émotion et mis en lumière la souffrance des familles, à laquelle la justice traditionnelle n'apporte pas de réponse. « *Cela questionne la fonction sociale de la justice, expose Lucien Nouwynck, avocat général à la cour d'appel de Bruxelles. Doit-elle seulement punir ou avoir un objectif de rétablissement de la paix sociale, en contribuant à l'évitement de la récidive et à un retour à l'équilibre pour les victimes ?* »

Quand elle a reçu le courrier de Médiante, Micheline, 72 ans, était furieuse. Quatre ans après le vol de son sac, cette lettre réveille ce qu'elle a tenté d'oublier : le choc de l'attaque, la tristesse d'avoir perdu ce sac, celui de sa mère décédée, avec à l'intérieur une petite pochette en cuir, souvenir de son père. A la seconde lettre de relance, elle accepte, pourtant, de voir son agresseur. Ancien professeur d'anglais, elle a toujours eu de bons contacts avec les jeunes. « *J'ai accepté à cause de son âge. Il pouvait encore changer.* » Pendant le temps qu'ils passent ensemble, elle lui raconte le tort qu'il lui a fait, elle pleure. « *Ça m'a fait mal au cœur, dit aujourd'hui Karim, parce que je ne suis pas un monstre, ç'aurait pu être ma mère.* » Il avait besoin d'argent pour sa drogue, c'est tombé sur elle, un hasard. Par principe, elle veut qu'il lui rembourse

Apaisement

Micheline, victime d'un vol à l'arraché :

« C'est plus doux quand j'y repense, il n'y a plus d'agressivité. »

Karim, son agresseur :

« Ça m'a fait mal au cœur, parce que je ne suis pas un monstre, ç'aurait pu être ma mère. »

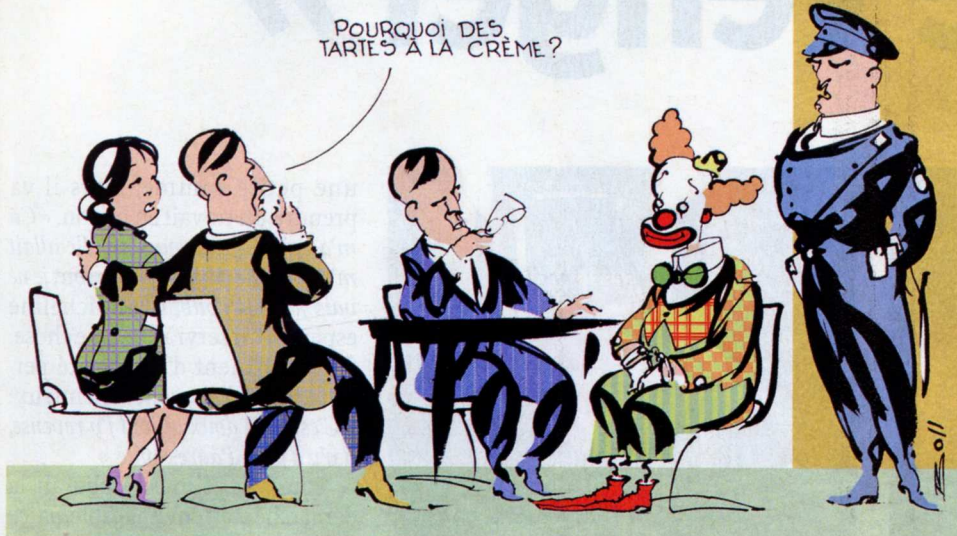
une petite somme, alors il va prendre un travail en prison. « *Ça m'a calmé. Je croyais qu'elle allait m'en vouloir à vie. Cette femme, je ne vais jamais l'oublier.* » Micheline espère avoir servi à quelque chose. Son sentiment d'insécurité perdue, mais elle se sent bien mieux : « *C'est plus doux quand j'y repense, il n'y a plus d'agressivité.* »

Pour Micheline et Deborah, la démarche était envisageable, parce qu'il ne s'agissait que d'un vol. Mais peut-on accepter de rencontrer le meurtrier de l'un de ses proches ? Marina a eu ce courage. Sa fille a été retrouvée violée, morte sur un parking où elle a agonisé pendant quatre heures. En sortant de la boîte où ils venaient de se rencontrer, la jeune fille a accepté que son futur meurtrier la raccompagne, une invitation, pour lui, à aller plus loin. Il avait bu, il n'a pas aimé sa résistance. A son procès, il l'a salie, laissant entendre qu'elle l'avait provoqué. Pendant l'échange, difficile, il murmure que l'attitude de la jeune fille n'était pas ambiguë. Et c'est cela que voulait entendre Marina.

Exorciser. Poser des questions qui les hantent, qui n'ont pas trouvé leur place dans le procès et auxquelles seul l'auteur des faits peut répondre, exorciser la peur de la rencontre fortuite avec leur agresseur une fois celui-ci libéré, ou cracher sa haine : autant de raisons qui amènent les victimes à accepter ces rencontres éprouvantes. C'est pourquoi les entrevues sont minutieusement préparées par les médiateurs. Quand l'auteur des faits est demandeur, la victime, au début, a du mal à comprendre où se situe son intérêt et le soupçonne du pire : qu'est-ce que cela cache ? Le ■■■

Peut-on accepter de rencontrer le meurtrier de l'un de ses proches ? Marina a eu ce courage.

CETTE CONFRONTATION ENTRE L'AGRESSEUR ET SES VICTIMES DEVAIT POUVOIR APPORTER DES RÉPONSES À CERTAINES QUESTIONS...



■■■ médiateur l'aide alors à décoder en quoi ce rendez-vous pourrait lui être utile. Il vérifie ensuite l'état d'esprit de l'auteur: est-il prêt à entendre ce que son acte a entraîné comme effets dévastateurs? «La médiation permet à la victime de reprendre la maîtrise des événements qu'elle a subis, décrypte Antonio Buonatesta. Un processus clé pour sa reconstruction, qui l'aide à sortir du statut de victime.»

Lars a bien compris qu'il devra affronter la haine de ce père dont il a renversé le fils de 14 ans. Il était saoul, l'enfant faisait du vélo, il est mort. Un drame assorti d'un délit de fuite. L'échange s'annonce violent. Mais il accepte, car il a peur de sortir de prison, peur de ce père fou de douleur et des copains de l'adolescent qui l'attendent le couteau entre les dents. Le père lui dit en effet son envie de le tuer. «La victime a pu opérer une sorte de vengeance symbolique, explique Antonio Buonatesta. C'est fort psychologiquement, un poids sort.» «C'est une crapule, mais j'en ai plus envie de me venger», dira plus

tard le père. Lars lui a parlé de son grand-père. Ils découvrent qu'il est enterré dans le même cimetière que l'adolescent. Ils conviennent de modalités de visite pour ne pas se croiser. Le père renonce à l'interdiction de territoire qui empêche Lars de se rendre dans un centre de formation, compromettant son plan de réinsertion. Leur accord est transmis au juge d'application des peines.

La médiation permet en fait de couper la relation fantasmatique à l'agresseur, dont la place dans la vie et l'imaginaire de la victime devient envahissante. «Cela m'a soulagé de ne pas rester sur cette image de monstre, c'est aussi un être humain»: David, 38 ans, a été violenté pendant trente minutes par trois garçons qui voulaient son code de Carte bleue, puis l'ont abandonné dans un parc après avoir tenté de le violer. Que le meneur ait voulu le rencontrer, qu'il ait répondu à ses questions, qu'il lui ait parlé de son fils a permis à David de le réhumaniser. «Cela rend l'auteur moins menaçant. Un monstre, lui, n'a

Trente ans de justice réparatrice en Belgique

1984 Premières expériences de rencontres entre auteurs mineurs et victimes d'infractions.

1994 Loi sur la médiation pénale, alternative aux poursuites pour des délits de moins de deux ans d'emprisonnement.

1998 Mise en place du projet pilote de rencontres entre auteurs majeurs et victimes.

2000 Création de Médiante pour la partie francophone de la Belgique.

2005 Loi sur la médiation réparatrice.

2014 Circulaire du collège des procureurs organisant l'information à tous les stades de la procédure.

rien d'humain», explique Antonio Buonatesta.

«Je ne pardonne pas, mais je comprends mieux», disent souvent les victimes. C'est une première source d'apaisement pour elles. David a découvert que ses agresseurs n'avaient pas eu toutes les chances de leur côté dans la vie: «Je peux maintenant imaginer qu'on dérive.» Bien sûr, parfois, il n'y a rien à comprendre. La victime devra faire le deuil d'un sens à donner, mais au moins l'incertitude ne la tourmentera plus. Depuis 2000, Médiante a enregistré 11 832 demandes – 70 % proviennent des détenus.

Dutroux. En août 2012, la femme la plus honnie de Belgique, Michelle Martin, l'ex-épouse de Marc Dutroux, bénéficie d'une libération conditionnelle qui soulève l'indignation. Jean-Denis Lejeune, père d'une des petites victimes, interpelle dans la presse celle qui, pour lui, «est pire que Dutroux». «Maintenant que vous n'êtes plus sous l'influence de votre ex-mari, allez-vous dire réellement ce qui s'est passé? Madame, j'ai besoin de savoir pour continuer à vivre. Pourquoi ne pas avoir nourri les petites alors que Dutroux vous avait laissé de l'argent pour ce faire? Et surtout, c'est un père qui vous le demande: comment se comportait ma fille Julie? Je n'ai pas envie de vous supplier comme les petites ont dû le faire. Ce n'est pas possible que vous restiez enfermée dans votre silence. Ou alors vous n'êtes pas un être humain.»

Mme Martin a répondu. La rencontre a duré quatre heures. Deux ans plus tard, Laurent Goffaux, un des deux médiateurs qui a officié durant cet incroyable face-à-face, fait ce commentaire: «La nature humaine est positivement étonnante.» Il n'en dira pas plus, confidentialité oblige, et Mme Martin non plus, qui s'est engagée auprès de M. Lejeune à ne rien divulguer du contenu de la médiation, comme le fait savoir son avocat, M^e Moreau. Quant à M. Lejeune, qui, jusque-là, s'était beaucoup exprimé dans les médias, il se tait désormais. Peut-être enfin apaisé? ■

«Madame, j'ai besoin de savoir pour continuer à vivre.» Le père d'une victime à Michelle Martin, ex-épouse de Marc Dutroux.